

PROTOKÓŁ OSKARŻONEGO

Dosłowna transkrypcja nagrania audio z przebiegu rozprawy sądowej z dnia 15.04.2026, w sprawie Sygn. akt II K 764/25 Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej.

Oryginał nagrania dostępny pod adresem:

[76425.p1](#) Hasło: wpadka

S. Liżyńska: Zapraszam pana. Tutaj, z tej strony sobie proszę stanąć. Dobrze. I pan pozostanie w pozycji stojącej. Pan Paweł Perfect, tak? Stawił się osobiście. Za Prokuraturę nikt, mimo prawidłowego zawiadomienia wokandą.

S. Liżyńska odbierze krótkie dane osobowe, następnie ewentualne wyjaśnienia. Proszę podać datę urodzenia.

Paweł Perfect: 30.03.1988

S. Liżyńska: Gdzie pan się urodził?

Paweł Perfect: W Wałbrzychu.

S Liżyńska: Imiona rodziców pana?

Paweł Perfect: Wiesław i Iwona.

S. Liżyńska: Z domu matka?

Paweł Perfect: Kostek.

S Liżyńska: Proszę pana, pracuje pan?

Paweł Perfect: Dorywczo.

S. Liżyńska: Dorywczo. Jakie dochody z tej dorywczej pracy? Średnio, tygodniowo, miesięcznie?

Paweł Perfect: Nie no... Mam bardzo duże problemy w ogóle funkcjonować i praktycznie no ledwo...

S. Liżyńska: No to z czego się pan utrzymuje? Ta praca dorywcza musi wystarczyć na życie. Czy pan jest na utrzymaniu czyimś?

Paweł Perfect: No pomaga mi moja babcia i mama.

S. Liżyńska: „Pomaga mi moja babcia i mama, pracuję dorywczo”. To tak w miesiącu ile jest pan

w stanie zarobić? Tak średnio?

Paweł Perfect: Zdarza mi się, że zarobię więcej niż np. 1500 zł. To zależy od mojego stanu psychicznego. Bo teraz też czuję się bardzo źle.

S Liżyńska: Najmniej ile?

Paweł Perfect: No najmniej to potrafiłem po prostu żyć na utrzymaniu i prosząc o pomoc przyjaciół i mamę, i babcię.

S Liżyńska: „Czasami zarobię 1500 zł, czasami mniej, tak, że jestem tylko na utrzymaniu mamy i babci”, tak?

Proszę pana, pan był leczony psychiatrycznie. Taka była opinia biegłego tutaj ze sądu. Informuję pana tą opinią. Proszę pana, proszę powiedzieć — karany był pan wcześniej?

Paweł Perfect: Tak, siedziałem w zakładzie karnym dwa lata. Wyszedłem trzy lata temu.

S. Liżyńska: Proszę pana, i teraz tak. Tutaj dane pana na karcie 106–109. Proszę pana, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej złożył akt oskarżenia, w którym oskarża pana o to, że w okresie od września 2023 roku do maja 2024 roku, pomimo zakazu kontaktowania się z Leszkiem Chmurą, co było objęte innym wyrokiem, pan próbował nawiązywać połączenia czy łączył się pan z nim, tj. o przestępstwa z artykułu 244 k.k. i usiłowanie, czyli 13 §1 w związku z artykułem 244 kodeksu karnego. Aha, wpiszemy jeszcze, że pan Leszek Chmura nie stawiał się, wezwany prawidłowo. Sąd chciałby oczywiście przesłuchać pana Leszka Chmurę tutaj osobiście przed sądem.

Proszę pana, czy pan zrozumiał te zarzuty?

Paweł Perfect: Tak.

S. Liżyńska: Czy pan się do nich przyznaje?

Paweł Perfect: Ale przepraszam, czy to jest teraz już otwarcie rozprawy?

S. Liżyńska: Rozprawa. Tak.

Paweł Perfect: Niiieee...

SSR Liżyńska: No tak.

Paweł Perfect: Ale nie zdążyliśmy złożyć wniosków formalnych.

S. Liżyńska: Jeszcze proszę pana, ale jakie wnioski formalne?

Paweł Perfect: No nie zostałem zapytany o wnioski formalne.

S Liżyńska: Ale sąd nie ma obowiązku pytać...

Paweł Perfect: Przepraszam, ale ja nie rozumiem. Ja jestem bez adwokata i ja nie znam procedury. Wydawało mi się, że...

S. Liżyńska: Ale jakie pan chciał złożyć wnioski? „W tym miejscu oskarżony oświadcza, że chciałby złożyć wnioski”. Jakie?

Paweł Perfect: Jestem zestresowany i wydało mi się, że zgodnie z procedurą...

S. Liżyńska: Niech się pan nie wydaje, tylko jakie pan chciał złożyć wnioski?

Paweł Perfect: ...przed rozpoczęciem przewodu sądowego...

SSR Liżyńska: Jakie pan chciał złożyć wnioski?

Paweł Perfect: O zwrot sprawy prokuraturze.

S. Liżyńska: „O zwrot sprawy prokuraturze”. Chwileczkę, chwileczkę, musimy zaprotokołować.

Paweł Perfect: O ewentualne umorzenie postępowania.

S Liżyńska: „O umorzenie postępowania”.

Paweł Perfect: O wyłączenie pani prokurator jako prokuratora w tej sprawie. Ale ja bym jeszcze chciał uzasadnić...

S. Liżyńska: Proszę pana, bo pan tutaj składał te wnioski na piśmie, tak?

Paweł Perfect: Tak, ale chciałbym jakby... powinny być rozpoznane moje... Mogę? Dziękuję.

S. Liżyńska: Tak, może pan.

Paweł Perfect: No to mając nadzieję, że jesteśmy jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy głównej... bo do końca nie jestem tutaj też z adwokatem, żeby zrozumieć procedury.

S Liżyńska: Proszę mówić.

Paweł Perfect: Okej. To jakby melduję wysokiemu sądowi, że po wyjściu z więzienia nie mam większych problemów z prawem. Wysoki sędzie, to jest dla mnie bardzo ciężkie, bo dopiero teraz dochodzi do pierwszej rozprawy, a dla mnie trwa to już trzy lata, cały stres związany z tą sprawą, bo tak długo zajęło prokuraturze skierowanie sprawy po raz drugi do sądu. Więc jakby jest to coś, co wpływa na moje życie i myślę o tym cały czas, więc dlatego proszę o poświęcenie mi choćby tych paru minut, żeby wysłuchać szerszego kontekstu — tego przede wszystkim, że prowadzone są przeciwko mnie dwie sprawy. W żadnym innym sądzie nie mam spraw. Jestem człowiekiem, który mógłby żyć jako uczciwy obywatel.

Moje przestępstwa zarzucane mi nie dotyczą jakichś groźnych rzeczy ze szkodą dla kogokolwiek, bo nie ma nawet poszkodowanego w sprawie przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Więc tutaj na samej drodze proceduralnej, w postępowaniu jeszcze na szczeblu prokuratorskim, doszło do

pewnych bardzo istotnych uchybień, które wskazuję nie jako piniacz, lecz jako osoba, która musiała się zainteresować prawem, żeby to wypunktować zgodnie z merytorycznym stanem rzeczy. Więc sygnalizuję wysokiemu sądowi, że ta prokurator, prokurator Stypułkowska, wniosła przeciwko mnie dwie identyczne, bliźniacze sprawy o czyny z tego samego paragrafu. Jakby też rok się zgadza. Rzekomym nieposzkodowanym, z którym się miałem kontaktować, była ta sama osoba, więc wniesienie dwóch różnych spraw jest wbrew przepisowi o łączeniu spraw, co osłabia mnie procesowo, a dla całej maszyny to jest duża komplikacja, ponieważ ustalenia w drugiej sprawie, która się toczy i o której chciałem opowiedzieć, mają znaczenie tutaj, się przenikają. Jest też ryzyko, że np. tam mam badania, w których może wyjść, że jestem niepełnosprawny, a tutaj że... wyniki będą różne, dwie kary i tak dalej. To przemawia za... dlatego ktoś skonstruował ten przepis o łączeniu spraw. Toteż zaznaczam, że pani prokurator prowadzi obie sprawy osobno i miała wielokrotnie szansę, gdy były na takim samym szczeblu prokuratorskim lub przed rozpoczęciem przewodu głównego, żeby je połączyć. Jakby to jest argument za tym, że sprawy powinny być połączone.

Druga kwestia jest jakby, jaki jest przebieg tego drugiego postępowania, które ruszyło wcześniej. No więc czekając po dwóch latach... Przeżyłem koszmar, wysoki sędzie, no bo siedziałem w więzieniu, a wcześniej moje poprzednie procesy trwały cztery lata i to po śmierci mojego ojca. Sześć lat trwał koszmar. Kiedy miałem wyjść z więzienia 08.03.2023, siódmego marca zostałem przesłuchany w nowej sprawie. Czyli wychodząc z więzienia startowałem tak naprawdę w nowej sprawie.

No i dobrze, w drugiej sprawie o ten sam czyn, wysoki sąd, tutaj jako dowód do czego doszło... Wysoki sąd powinien to zauważyć, bo ma doświadczenie i jest prezesem sądu. Oskarża mnie prezes prokuratury i prezes sądu, więc mam nadzieję na taką staranność, rzetelność potraktowania tego.

Proszę zwrócić uwagę, że w drugim postępowaniu, którego wyrok nieprawomocny załączyła pani prokurator jako dowód w tej sprawie... To znaczy: skoro mam dwie sprawy, to wyrok w jednej jest wyrokiem w drugiej. Skoro ukradł pomarańcze, to znaczy, że ukradł też jabłka, bo jest złodziejem owoców. Natomiast pani prokurator ukrywa dowody niewinności, bo o tym, że ten wyrok został w całości uchylony, nie poinformowała sądu.

Sąd Okręgowy po trzech latach postępowania uchylił w całości wyrok sądu rejonowego, którym było de facto pozbawienie wolności. Czyli chodziłem w... Ja choruję psychicznie, ale to jest wielki stres być skazanym, choćby nieprawomocnie, o przestępstwo, o którym się wie — nie że się go nie popełniło — po prostu to przestępstwo, które jest mi zarzucane, jest czynem legalnym.

Chcę to wytłumaczyć, dlaczego doszło do takiego absurdu, który jest tak naprawdę skandalem na miarę tego, żeby go nagłośnić na cały świat. Przepraszam, może nie, w Polsce. Że kieruje jednostką tutaj państwa prokuratury szefowa, która... To jest jedno z jej licznych uchybień, ale pokazuje wprost...

S. Liżyńska (przerywa): Proszę mi dać dojść do głosu. Wyłączenia prokuratora mógł pan żądać na etapie przygotowawczym. Teraz prokuratora nie ma, nie ma pani prokurator Stypułkowskiej tutaj na sali rozpraw, bo gdyby była, to takowe wyłączenie byłoby zasadne. Natomiast w tej chwili sprawa została zakończona przez prokuratora.

Odnosnie zwrotu sprawy prokuratorowi — pan składał takie pismo do sądu już wcześniej. Sąd nie widzi podstaw do zwrotu sprawy prokuratorowi i nie uwzględnia tego wniosku o zwrot sprawy. Natomiast czy umorzenie postępowania może być? Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego — jak najbardziej. Nie w chwili obecnej, ponieważ nie dysponuje sąd materiałem. Natomiast brak jest podstaw do umorzenia postępowania w trybie artykułu, o którym pan mówi, czyli 31 §1, czyli że inne sądy uznają pana za niepoczytalnego, a inni biegli mówią inaczej. Sąd ma tutaj akta sprawy przed sobą i tymi aktami dysponuje. Proszę pana. To tyle w zakresie pana wniosków. Natomiast jak najbardziej to, co pan mówi, może znaleźć odzwierciedlenie w pana wyjaśnieniach odnośnie tego czynu.

Paweł Perfect: Ja się muszę odnieść do tego, co pani powiedziała. Rozumiem pani stanowisko, ale proszę mi pozwolić dokończyć, już pomijając jakby błędy proceduralne... Sama opinia... W drugiej sprawie sąd po trzech latach postępowania uchylił w całości wyrok ze względu na brak obrony obligatoryjnej i gdy teraz rozpoczynamy proces, to tak naprawdę startujemy z bezwzględną przyczyną odwoławczą, czyli każda czynność będzie nieważna. Kwestionuję te wyniki w ten sposób. Proszę zwrócić uwagę w taki sposób, wysoki sędzie. Proszę zwrócić uwagę. Złapali mnie na lotnisku. Spałem na dołku. Zostałem skierowany na badania. To jest wielka trauma być tak traktowanym. I biegłe wydały opinię pierwszą, to znaczy w tej opinii pierwszej powiedziały kategorycznie: „Wnosimy o obserwację szpitalną”. No więc, żeby wnieść o obserwację szpitalną, trzeba poprosić o to sąd, pokazując dowody. Tutaj dowodami są printscreeny, tutaj dowodami jest coś, co wskazuje inną osobę w piśmie, które zostało ukryte, żeby na etapie postępowania przygotowawczego sprawdzić najpierw świadków, których ja wskazałem. Biegłe, które są kompetentne, mówią, że nie potrafią stwierdzić i potrzebują wniesienia... no szpitalnego. Pani prokurator lekceważy. 20 tysięcy, pozbawić gościa wolności, złożyć do sądu, przekonać, że trzeba go zamknąć. Więc pomija. Jest bardzo dużo przykładów, które pokazują, że pani Stypułkowska niewygodne pisma chowa, antydatuje, gdzieś coś ukrywa przed sądem i wydaje biegłym prośbę o wydanie drugiej opinii...

S. Liżyńska (przerywa): Dobrze, proszę pana. Pan złożył takie pismo, w którym wskazuje na te nieprawidłowości. To pismo zostało nadane zgodnie z właściwością. Znajduje się w Prokuraturze Rejonowej w Środzie Śląskiej. Być może prokurator przekazał to pismo, czy zastępca prokuratora przekazał to pismo do prokuratury okręgowej, więc w zakresie tych nieprawidłowości, stwierdzenia przekroczenia ewentualnych uprawnień, sąd nadał temu bieg. Takie pismo też wpłynęło. Nadał temu bieg i przekazał zgodnie z właściwością.

Proszę w prokuraturze dowiedzieć się, co z tą sprawą dalej się dzieje. Sąd dysponuje tutaj materiałem dowodowym, na podstawie którego będzie przeprowadzał dowody w sprawie.

Proszę pana, pan może zaraz... możemy wpisać, że pan nie zgadza się z treścią opinii, bo w innych sprawach uznawany był za niepoczytalnego...

Paweł Perfect: I że biegłe wniosły o obserwację, czego pani prokurator nie zrobiła — proszę to zaprotokołować.

S. Liżyńska: „I że biegłe wniosły o obserwację, czego prokurator nie zrobiła” (do protokołu).

Dobrze. Proszę pana, odnośnie samego zarzutu. Proszę pana. Pan nie przyznaje się do tego czynu?

Paweł Perfect: Ale nie usłyszałem, że rozpoczynamy rozprawę.

S. Liżyńska: Rozpoczynamy! Rozpoczęliśmy. To zostało wpisane po rozpoczęciu rozprawy! (krzyczy) Ja tutaj wskazałam zwięźle zarzuty aktu oskarżenia. Przedstawiłam panu te zarzuty, tak? Przedstawiłam panu zarzuty.

Paweł Perfect: Niech pani nie krzyczy, bo trochę się boję. Przepraszam, a czy ta rozprawa jest nagrywana?

S. Liżyńska: Nie jest nagrywana ta rozprawa.

Paweł Perfect: A czy mogę ją nagrywać?

S. Liżyńska: W tym momencie już nie możemy nagrywać, bo jest w trakcie. Proszę pana, proszę powiedzieć sądowi, czy pan przyznaje się do popełnienia czynu.

Paweł Perfect: Jak dla mnie to ta rozprawa się nie rozpoczęła.

S. Liżyńska: (wykrzykuje coś w tle wściekłą)

Paweł Perfect: Czy ja jestem wolnym człowiekiem, żeby wyjść w tej chwili?

S. Liżyńska: Może pan opuścić salę rozpraw, ale rozprawa będzie kontynuowana bez pana udziału wtedy. Będzie pan składał wyjaśnienia czy nie? Będzie pan składał wyjaśnienia?

Paweł Perfect: Ja jestem bez adwokata. Ja nie wiem, czy rozprawa się zaczęła.

S. Liżyńska: Rozpoczęła się rozprawa, proszę pana. Ja panu powiedziałam już to.

Paweł Perfect: Przepraszam, jedna rzecz. Pismo, które twierdzi, że wysłała pani do prokuratury, było załącznikiem do pisma...

(sędzia przerywa)

S. Liżyńska: To nie to pismo. Wcześniejsze pismo, które pan składał. To pismo jest załącznikiem tutaj do sprawy.

Paweł Perfect: Wysoki sędzie. Mam w zębie nagrywanie. Nagrywam wszystko, co się dzieje. Żeby było wiadomo, że ja to wszystko rejestruję.

S. Liżyńska: O co panu chodzi?

Paweł Perfect: Czy mój wniosek...

(sędzia przerywa)

S. Liżyńska: Proszę pana, nie może pan nagrywać bez zgody sądu.

Paweł Perfect: (wskazuje na zęba)

S. Liżyńska: No nie będę panu zaglądała do jamy ustnej.

Paweł Perfect: No dobrze. Wyłączyłem. (klika w zęba) Przepraszam. Wysoki sędzie, czy mój wniosek o zwrot sprawy.

S. Liżyńska: Sąd nie uwzględnia tego wniosku.

Paweł Perfect: Ale czy jest to w jakiś sposób udokumentowane?

S. Liżyńska: Jest w protokole zaznaczone, że sąd postanowił nie uwzględniać wniosku o zwrot sprawy prokuraturze.

(Sąd celowo mówi o czymś zupełnie innym niż o co mi chodzi — mówi o dzisiejszym ustnym wniosku na rozprawie, a nie ukrytym wniosku pisemnym!)

Również uważa za nieuzasadnione wyłączenie prokuratora w tej sprawie, ponieważ prokurator zakończył już czynności procesowe, i również wniosek o umorzenie postępowania. To, co powiedziałam panu przed chwilą, na ten moment jest niezasadne.

Sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe i wtedy rozpozna, czy to postępowanie umorzyć, czy uniewinnić pana, czy skazać pana, tak? Ma trzy drogi. To dopiero po przeprowadzeniu czynności dowodowych.

Paweł Perfect: Tak, ale gdy rozpoczniemy...

S. Liżyńska: Proszę pana, rozpoczęliśmy. Ja panu przedstawiłam zarzuty. I teraz pytanie moje brzmi: Czy pan się przyznaje do tych zarzutów?

Paweł Perfect: Chcę tylko wiedzieć, czy mogę wnioskować o powołanie nowego zespołu biegłych, skoro opinie się nie zgadzają.

S. Liżyńska: „W tym miejscu oskarżony wnosi o powołanie nowego zespołu biegłych”.

Paweł Perfect: Ja zostałem skazany na obowiązkową terapię. W trzech sprawach zostałem uznany za niepoczytalnego.

S. Liżyńska: Pan wykonuje tę terapię?

Paweł Perfect: Tak. Jestem osobą niepełnosprawną i niezdolną do pracy.

S. Liżyńska: Sąd postanowił oddalić wniosek oskarżonego o powołanie nowych biegłych, albowiem wniosek ten w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania, a opinia

dostarczona wraz z aktem oskarżenia jest jasna, pełna i nie wymaga uzupełnień.

Paweł Perfect: Wnoszę o wyłączenie sędziego.

S. Liżyńska: Którego?

Paweł Perfect: Pani.

S. Liżyńska: „Wnoszę o wyłączenie sędziego Katarzyny Liżyńskiej”. Dlaczego?

Paweł Perfect: Ze względu na to, że jest stronnica, ponieważ nie uwzględnia oczywistych przesłanek za powtórzeniem badań biegłych, które na pierwszy rzut oka są nierzetelne, oraz jest ona koleżanką osobistą pani prokurator Stypułkowskiej.

S. Liżyńska: Skąd takie wnioski?

Paweł Perfect: Bo to prawda. Ponieważ poza rozprawami sądowymi łączą panie też stosunki koleżeńskie.

S. Liżyńska: „Ponieważ poza rozprawami sądowymi łączą te panie też stosunki koleżeńskie”. W czym się przejawiające?

Paweł Perfect: Znajomości poza rozprawą. To nie jest obiektywne, jeśli dwie koleżanki...

S. Liżyńska: Jakiś przykład?

Paweł Perfect: Nie mam nic więcej do powiedzenia. Wnoszę o wyłączenie sędziego.

S. Liżyńska: Nie potrafi pan podać żadnego przykładu tych koleżeńskich znajomości?

Paweł Perfect: Dotarły do mnie zdjęcia, na których panie są.

S. Liżyńska: Czy pan może je przedłożyć?

Paweł Perfect: A będzie pani rozpatrywała wniosek o wyłączenie sędziego?

S. Liżyńska: Tak. Znaczy nie ja. Ktoś inny.

Paweł Perfect: No to tej osobie przedstawię.

S. Liżyńska: „Przedłożę takie zdjęcie osobie, która będzie rozpatrywała wniosek o wyłączenie sędziego” (do protokołu).

Proszę pana, proszę jeszcze poczekać, rozprawa się jeszcze nie zakończyła.

Paweł Perfect wychodzi.